CAIET DE SARCINI

Servicii de mentenanță, suport și asistență tehnică pentru portalul de servicii publice pentru cetățeni „ePortal" (eportal.primariapitesti.ro) și pentru componentele software „Arhivă electronică", „Acorduri de circulație" și „Sesizări Online - Harta incidentelor"

În ofertele care se vor depune:

- Ofertanții vor preciza în mod clar, pentru fiecare cerință în parte, modul în care se realizează respectarea cerinței respective;
- Se va respecta ordinea în care sunt menționate în caietul de sarcini cerințele, specificațiile tehnice și precizările respective;

Oferta tehnică va fi obligatoriu redactată integral în limba română, nerespectarea acestei cerințe ducând la declararea acesteia ca fiind neconformă.

Orice activitate descrisă într-un capitol al prezentului document și nespecificată explicit în alt capitol se consideră inclusă în obligațiile prestatorului, dacă este necesară pentru realizarea obiectului contractului.

Toate cerințele, specificațiile tehnice și precizările menționate, cu privire la serviciile care trebuie prestate, vor fi considerate ca fiind obligatorii și minimale; acestea trebuie îndeplinite la momentul depunerii ofertelor, în sensul că nu se admit oferte care, în vederea asigurării respectării tuturor cerințelor, specificațiilor tehnice și precizărilor menționate, presupun dezvoltări ale ofertei depuse, ulterior momentului depunerii acesteia; anterior respingerii unei ofertei ca urmare a nerespectării cerințelor, specificațiilor tehnice, precizărilor menționate, acestea pot fi clarificate, la solicitarea autorității contractante.

În cazul în care pentru îndeplinirea contractului de prestări de servicii sunt necesare și alte resurse decât cele prevăzute în caietul de sarcini (echipamente, licențe, software, accesorii, materiale, servicii, etc., enumerarea fiind enunțiativă, nu exhaustivă), acestea vor fi incluse în propunerea tehnică, iar costurile aferente acestora vor fi incluse în propunerea financiară.

1. Informații de ordin general

Aplicațiile („ePortal", „Arhivă electronică", „Acorduri de circulație", „Sesizări Online – Harta incidentelor") pentru care trebuie prestate serviciile de mentenanță, suport și asistență tehnică (denumire în continuare „serviciile") sunt instalate local, în sistemul informatic al autorității contractante, pe servere amplasate la sediile acesteia.

Aplicațiile menționate sunt realizate pe platforma aplicativă IBM / HCL Domino, fac parte din ansamblul „ePortal" (portalul de servicii publice pentru cetățeni) și sunt integrate cu sistemul de management al documentelor „DocManager" (care nu face obiectul acestei achiziții de servicii).

În cadrul intervențiilor pentru prestarea serviciilor, prestatorul va asigura compatibilitatea deplină cu infrastructura deja existentă, fără costuri suplimentare.

În vederea prestării de la distanță a serviciilor, accesul se va realiza exclusiv prin mijloace securizate (VPN, remote desktop dedicat), cu autentificare și jurnalizare a sesiunilor.

2. Aplicațiile pentru care trebuie prestate serviciile menționate în caietul de sarcini

2.1.1. Portalul de servicii publice pentru cetățeni, „ePortal" – portal de servicii online pentru cetățeni, disponibil la adresa eportal.primariapitesti.ro

Portalul de servicii publice pentru cetățeni, „ePortal", este un instrumentul electronic care funcționează ca un ghișeu virtual și este pus la dispoziția cetățenilor, de către Municipiul Pitești, pentru ca aceștia să poată depune, într-un mod facil, petiții și diverse solicitări care au ca scop emiterea unor

acte administrative. Întreaga procedură se derulează online, de la momentul depunerii solicitării, până la eliberarea documentului, în format electronic și validat prin semnătură electronică.

Se pot depune solicitări pentru cel puțin 10 tipuri (categorii) de acte pe care autoritatea contractantă le poate emite. Persoanele interesate (fizice, juridice) pot utiliza formularele online pentru depunerea solicitărilor prin intermediul portalului. Tot prin intermediul portalului actele emise de către autoritate sau răspunsurile la solicitările depuse se transmit solicitanților. Documentele livrate (actele emise) sunt validate prin semnătură electronică calificată și cod de bare.

În cazul solicitărilor pentru care este necesară efectuarea de plăți în legătură cu serviciile prestate, sistemul este integrat cu www.ghiseul.ro

2.1.2. Componenta software „Arhivă Electronică"

Aplicația facilitează activități precum stocare, organizare, accesare, gestionare a documentelor în format digital, sistemul fiind conectat direct la registratura electronică, permițând transferul și gestionarea documentelor între aplicații, rapid și eficient. Aplicația dispune de politici de acces personalizate și personalizabile și permite definirea și utilizarea de roluri specifice (de ex.: arhivar, rol care include responsabilități specifice, importante, precum aprobarea sau respingerea cererilor de vizualizare a documentelor arhivate, funcția respectivă permițând controlul strict al accesului și protecția informațiilor sensibile). Toate cererile de consultare a documentelor și fiecare accesare a documentelor sunt înregistrate, aplicația dispunând de un istoric detaliat și complet al accesului la documente, fiind astfel posibilă auditarea activităților.

Sistemul creează în mod automat o bibliotecă electronică a documentelor scanate și indexate, disponibile. Accesul este rapid, organizarea este clară și utilizarea documentelor digitalizate se realizează în mod eficient.

2.1.3. Componenta software „Acorduri de circulație"

Permite gestionarea cererilor de eliberare a acordurilor de circulație, precum și gestionarea acordurilor de circulație eliberate.

Componenta software este integrată cu registratura electronică. Cererea de eliberare a documentului (acordul de circulație) este automat înregistrată și primește imediat număr de înregistrare. Documentul solicitat este generat în format PDF, atașat automat la numărul cu care fost înregistrată cerea de eliberare a acordului de circulație.

Componenta software „Acorduri de circulație" este integrată cu portalul de servicii electronice „ePortal", fiind posibilă verificarea oricărui acord de circulație emis.

2.1.4. Componenta software „Sesizări Online – Harta incidentelor"

Această componentă software este un instrument modern care permite comunicarea facilă cu instituția. Cetățenii, organizațiile sau alte entități externe (în raport cu instituția) pot semnala diverse probleme, sau pot face sugestii, relevante pentru activitatea instituției și a entităților publice aflate în subordinea instituției.

Este posibilă centralizarea sesizărilor într-un format vizual, sub forma unei hărți, putându-se identifica rapid zonele cu mai multe probleme și prioritiza intervențiile.

Datele colectate pot fi analizate și pe baza acestora se pot lua decizii mai bine informate pentru alocarea resurselor necesare pentru soluționarea sesizărilor.

Sesizările pot fi ușor înregistrate, direct din aplicația software, acestea putând fi localizate pe hartă; de asemenea, la sesizările depuse se pot atașa fișiere (imagini). Statusul sesizărilor se poate verifica de către cetățeni în timp real.

Modul de funcționare indică receptivitatea instituției la problemele semnalate de către comunitate și preocuparea pentru soluționarea acestora.

3. Servicii solicitate

În cadrul contractului de prestări de servicii, prestatorul va trebui să asigure / realizeze / efectueze:

- Servicii de mentenanță preventivă, prin care se realizează monitorizarea, verificarea și optimizarea proactivă a sistemului, precum (enumerarea fiind enunțiativă, nu exhaustivă): monitorizarea funcționării aplicațiilor, verificarea consistenței bazelor de date, reconstruirea indecșilor, verificări periodice ale procedurilor de backup și restaurare – se vor efectua minimum 2 verificări periodice / an, cu notificarea anterioară a beneficiarului; în cadrul serviciilor de mentenanță preventivă se vor efectua/asigura:
  - urmărirea permanentă a funcționării „ePortal" și a componentelor software;
  - verificarea bazelor de date și a tabelelor și menținerea lor la dimensiunile optime; se vor realiza intervenții preventive înainte de depășirea limitelor și arhivarea datelor cu menținerea accesului la istoric;
  - verificarea lunară a arhivării corecte a datelor și a agregării pentru rapoartele precalculate;
  - verificarea cel puțin o dată pe an a întregului sistem, astfel încât procedura de închidere/deschidere de an să fie efectuată în maximum 24 de ore de la data programată;
  - identificarea și remedierea disfuncționalităților;
  - notificarea imediată a beneficiarului în situațiile în care există o disfuncționalitate care se datorează unor cauze externe, cu indicarea sursei;
  - optimizări ale sistemului, în cazul în care performanța se degradează (spațiu de stocare pe disc; monitorizare memorie; etc.).
  - procesarea cererilor de suport tehnic, solicitate de către beneficiar, prin preluarea acestora prin telefon și e-mail, în regim 24 / 7 / 365 și soluționarea în cadrul orelor lucrătoare.

- Servicii de mentenanță corectivă, prin care se asigură remedierea efectivă a sesizărilor transmise prestatorului, de către beneficiar, precum (enumerarea fiind enunțiativă, nu exhaustivă): diagnosticarea și remedierea incidentelor raportate, jurnalizarea acceselor privilegiate, gestionarea patch-urilor de securitate (într-un interval de cel mult 30 de zile față de data la care sunt acestea publicate), retenția logurilor de sistem pentru minimum 6 luni; accesele administrative remote se vor face prin autentificare multifactor; în cadrul serviciilor de mentenanță corectivă:
  - se va efectua/asigura remedierea erorilor de proiectare, a erorilor de execuție / implementare, a erorilor de configurare, a erorilor de afișare / redare, ș.a.a. (enumerarea fiind enunțiativă, nu exhaustivă);
  - se va efectua/asigura remedierea procedurilor neoptimizate și inconsistențele în structurile de date;
  - se va remedia oricare disfuncționalitate care afectează utilizarea corectă, în condiții de performanță și de securitate, a aplicațiilor software;
  - se vor realiza activități (enumerarea fiind enunțiativă, nu exhaustivă) precum:
    - realizarea și implementarea de patch-uri sau update-uri compatibile cu aplicațiile instalate, la solicitarea beneficiarului sau din inițiativa prestatorului (cu notificare prealabilă);
    - accesul la date / informații indisponibile prin interfața web;
    - asigurarea interconectării cu alte sisteme / soluții software, prin interfață API;
    - actualizări ale politicilor de securitate / listelor de control al accesului;
    - remedierea erorilor de import / export de date.

- Servicii de actualizare legislativă, constând în adaptarea aplicațiilor la modificările actelor normative specifice, fără costuri suplimentare; implementarea modificărilor menționate se va realiza după cum urmează:
  - cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de data intrării în vigoare a actului normativ care impune efectuarea modificărilor, dacă termenul respectiv este cunoscut din timp;
  - cel târziu la data intrării în vigoare a actului legislativ care impune efectuarea modificărilor, dacă publicarea actului normativ are loc cu mai puțin de 15 zile față de termenul de intrare în vigoare; în această situație, implementarea poate fi și printr-o soluție provizorie, cu condiția ca implementarea definitivă să se realizeze în termen de maxim 5 zile lucrătoare față de date intrării în vigoare a actului normativ;

- Servicii de actualizare la inițiativa prestatorului; acestea sunt servicii opționale și prin intermediul lor se asigură îmbunătățiri funcționale și tehnice ale aplicațiilor și sistemelor informatice; posibilitatea efectuării acestora va fi adusă la cunoștința beneficiarului, care le poate refuza sau amâna, motivat; aceste servicii (de actualizare la inițiativa prestatorului) nu pot modifica, elimina sau degrada funcționalitățile existente, fără acordul scris al beneficiarului, obținut în prealabil de către prestator;

- Servicii de tip „help desk", prin e-mail dedicat și număr de telefon dedicat, în zilele lucrătoare, în intervalul orar 8:00 – 16:30;

- Servicii de instruire periodică a personalului beneficiarului, la sediul acestuia, cu privire la funcționalități nou adăugate; acestea se vor presta cel puțin o dată pe an;

- Servicii de asistență pentru realizarea unor situații centralizatoare cu caracter ocazional (de exemplu ca urmare a unor solicitări adresate beneficiarului de către reprezentații unor instituții de control), prin specialist al prestatorului, disponibil în maxim 48 de ore de la solicitare;

- Un responsabil cu autoritate de decizie tehnică, disponibil pe toată durata contractului;

- Un reprezentant pentru discuții cu utilizatorii aplicațiilor, privitor la modificările și actualizările aplicației; aceste discuții vor avea loc cel puțin o dată pe an;

- Furnizarea de documentație tehnică (manuale de utilizare actualizate, comunicări cu privire la actualizările aplicațiilor, proceduri detaliate ale operațiunilor importante); toată documentația tehnică va fi furnizată într-un format electronic ușor accesibil (de ex.: PDF, sau echivalent) și va fi redactată, obligatoriu, în limba română.

Pentru platforma aplicativă IBM / HCL Domino, prestatorul va asigura:

- compatibilitatea cu platforma aplicativă menționată pentru toate intervențiile efectuate în vederea prestării serviciilor;
- efectuarea actualizărilor de securitate pe serverul Domino, respectându-se următoarele cerințe:
  - Verificare și reconstruire indecși pentru bazele de date Domino;
  - Inspectarea și depanarea consolei serverului IBM / HCL Domino;
  - Gestionarea riscurilor de securitate ale platformei IBM / HCL Domino, inclusiv monitorizarea CVE-urilor publicate și aplicarea actualizărilor disponibile în cadrul versiunilor active de suport; prestatorul va notifica beneficiarul în scris, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la identificarea oricărei vulnerabilități critice (scor CVSS $\geq$ 7.0) care afectează platforma, indicând măsurile de remediere sau compensatorii disponibile;
  - Aplicarea actualizărilor de securitate pe serverul IBM / HCL Domino;
  - Asigurarea compatibilității cu versiunile actuale de browser utilizate de către beneficiar;
  - Suport pentru:
    - semnarea digitală a fișierelor, direct din aplicație;
    - generarea și indexarea șabloanelor PDF;
    - configurarea parametrilor de conectare la alte servere/sisteme informatice, precum și la serverele de transmitere a mesajelor e-mail;
    - definirea / modificarea de site-uri Internet cu securizare;
    - reînnoirea certificatelor SSL;
    - asigurarea consistenței și ierarhizării corecte a grupurilor, scopului, încadrării în categorii și utilizării acestora în securizarea aplicațiilor;
    - configurarea/reconfigurarea conexiunilor necesare la sesiunile elevate cu actualizarea eventuală a cheilor private;
    - suport pentru configurarea/reconfigurarea conexiunilor DIIOP necesare la sesiunile elevate

cu actualizarea eventuală a cheilor private;

- configurarea/modificarea configurațiilor de monitoring definite pentru serviciul DDM;
- întreținerea/actualizarea librăriilor externe necesare pentru rularea aplicațiilor dezvoltate, cu respectarea compatibilităților acestora;
- aplicarea patch-urilor de securitate aferente infrastructurii instalate și publicate de producător;
- optimizarea programării task-urilor pe server, cu identificarea perioadelor de congestie, a relocării lor temporale și verificarea rezultatelor;
- implementarea de noi protocoale de autentificare disponibile pe platformă și păstrarea consistenței uniforme;

Pentru portalul de servicii electronice „ePortal", prestatorul va asigura:

- accesibilitatea, în orice moment, a portalului de servicii „ePortal", inclusiv pentru componentele software (precum „Sesizări Online – Harta incidentelor", ș.a.), atât de la orice locație de Internet, cât și din interiorul sistemului informatic al beneficiarului;
- compatibilitatea 100% cu toate versiunile la zi ale celor mai utilizate browsere (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera); se va avea în vedere posibilitatea de lucru cu mai multe tab-uri pe care browserele o suportă;
- actualizarea modulelor externe / librăriilor utilizate de portalul de servicii, cu păstrarea funcționalităților și securității existente și asigurarea compatibilității cu ultimele versiuni ale browserelor enumerate mai sus disponibile cu 2 luni înainte de termenul limită de depunere a ofertelor;
- actualizarea formularelor interactive, în conformitate cu modificările legislative;
- suport pentru:
  - Gestionarea oricărui element configurabil, cum ar fi: parametri, nomenclatoare, tipuri de documente, șabloane de output, etc. (enumerarea este enunțiativă, nu exhaustivă);
  - Gestionarea organigramei (nivele, ierarhie, restructurări) și alocarea persoanelor în ierarhie, cu respectarea cerințelor organizaționale și a identificării acestora;
  - Configurarea infrastructurii proprii de certificate digitale, respectiv actualizarea integrării cu sistemele externe furnizoare de identitate;
  - Menținerea bunei funcționalități, inclusiv pentru adăugarea de noi opțiuni și inclusiv în ceea ce privește rezolvarea erorilor de funcționare aduse la cunoștința prestatorului (eventual prin sistem de ticketing, telefonic sau prin e-mail);
  - Asistență tehnică și suport pentru rezolvarea neclarităților și / sau a eventualelor probleme tehnice, precum și adaptarea / modificarea funcționalităților conform legislației sau a procedurilor interne;
  - Personalului beneficiarului care are rol de administrator, în vederea realizării de activități de mentenanță, precum: trecerea la an nou, definirea de rapoarte noi, realizarea unor situații operative, modificarea fluxurilor de documente, modificarea formularelor speciale, verificarea funcționării sistemului de backup, etc. (enumerarea este enunțiativă, nu exhaustivă);
  - Recuperarea datelor și repunerea în funcțiune a aplicației, în caz de avarie, pe baza datelor puse la dispoziție de către beneficiar;
  - Asigurarea interoperabilității portalului și a celor 5 componente software cu sistemul de management al documentelor utilizat de către beneficiar (DocManager);
  - Integrarea prin API cu alte sisteme ale beneficiarului, achiziționate ulterior, sau cu sisteme naționale cu interfețe publice;
  - Administrarea portalului și a celor 5 componente software, de la distanță, fie prin client web, fie prin client propriu (fără instrumente de tip Remote Desktop), utilizându-se în acest scop conexiuni securizate pe bază de certificate digitale pe minim 512 biți și credențiale (user + parolă asociată);

Pentru componenta software „Arhivă electronică", prestatorul va asigura:

- menținerea bunei funcționalități, inclusiv pentru adăugarea de noi opțiuni și inclusiv în ceea ce

privește rezolvarea erorilor de funcționare aduse la cunoștința prestatorului (eventual prin sistem de ticketing, telefonic sau prin e-mail), astfel încât să se poată realiza gestionarea, stocarea, organizarea și accesarea documentelor în format digital, în conformitate cu legislația specifică și cu procedurile interne;
- asistență tehnică și suport pentru rezolvarea neclarităților și / sau a eventualelor probleme tehnice, precum și adaptarea / modificarea funcționalităților conform legislației sau a procedurilor interne;
- asistență și suport pentru integrarea cu sistemul de registratură existent, prin verificarea loturilor/documentelor intrate în arhiva istorică și sesizarea eventualelor disfuncționalități sau loturi lipsă;
- suport pentru gestionarea oricărui element configurabil, cum ar fi: parametri, nomenclatoare, tipuri de documente, etc. (enumerarea este enunțiativă, nu exhaustivă);
- actualizarea modulelor externe / librăriilor utilizate, cu păstrarea funcționalităților și securității existente și cu asigurarea compatibilității cu ultimele versiuni de browser enumerate mai sus și disponibile cu 2 luni înainte de termenul limită de depunere a ofertelor;
- suport pentru actualizări de funcționare și a formularelor, în conformitate cu modificările legislative.

Pentru componenta software „Acorduri de circulație", prestatorul va asigura:
- menținerea bunei funcționalități, inclusiv pentru adăugarea de noi opțiuni și inclusiv în ceea ce privește rezolvarea erorilor de funcționare aduse la cunoștința prestatorului (eventual prin sistem de ticketing, telefonic sau prin e-mail);
- asistență tehnică și suport pentru rezolvarea neclarităților și / sau a eventualelor probleme tehnice, precum și adaptarea / modificarea funcționalităților conform legislației sau a procedurilor interne;
- asistență și suport pentru integrarea cu sistemul de registratură existent (generarea cu șablon a acordului PDF, înregistrarea lui, semnarea pe flux) și cu portalul de servicii electronice („ePortal"), prin livrarea în cadrul portalului a documentului generat, către solicitant, inclusiv cu posibilitatea de verificare în portal a acordului emis;
- suport pentru gestionarea oricărui element configurabil, cum ar fi: parametri, nomenclatoare, tipuri de documente, etc. (enumerarea este enunțiativă, nu exhaustivă);
- actualizarea modulelor externe / librăriilor utilizate, cu păstrarea funcționalităților și securității existente și cu asigurarea compatibilității cu ultimele versiuni de browser enumerate mai sus și disponibile cu 2 luni înainte de termenul limită de depunere a ofertelor;
- suport pentru actualizări de funcționare și a formularelor, în conformitate cu modificările legislative.

Pentru componenta software „Sesizări online – Harta incidentelor", prestatorul va asigura:
- suport pentru actualizări de funcționare și a formularelor, în conformitate cu modificările legislative;
- menținerea bunei funcționalități, inclusiv pentru adăugarea de noi opțiuni și inclusiv în ceea ce privește rezolvarea erorilor de funcționare aduse la cunoștința prestatorului (eventual prin sistem de ticketing, telefonic sau prin e-mail);
- asistență tehnică și suport pentru rezolvarea neclarităților și / sau a eventualelor probleme tehnice, precum și adaptarea / modificarea funcționalităților conform legislației sau a procedurilor interne;
- asistență și suport pentru integrarea cu sistemul de registratura existent;
- suport pentru gestionarea oricărui element configurabil, cum ar fi: parametri, nomenclatoare, tipuri de documente, etc. (enumerarea este enunțiativă, nu exhaustivă);
- actualizarea modulelor externe / librăriilor utilizate, cu păstrarea funcționalităților și securității existente și cu asigurarea compatibilității 100% cu ultimele versiuni ale celor mai utilizate browsere (Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera) disponibile cu 2 luni înainte de termenul limită de depunere a ofertei;

Alte precizări / cerințe:
- Prestatorul va asigura funcționarea în parametri optimi a aplicațiilor software vizate prin caietul de sarcini;
- Prestatorul va actualiza aplicațiile software în termen util, de fiecare dată când apar modificările ale legislației specific și fără costuri suplimentare; odată cu versiunile noi, prestatorul va comunica

beneficiarului modificările efectuate și instrucțiuni de instalare, manuale de utilizare actualizate și proceduri detaliate ale operațiunilor principale;

- Prestatorul va asigura că intervențiile de la distanță se desfășoară exclusiv prin mijloace securizate, cu autentificare și jurnalizare a sesiunilor;
- Periodic (cel puțin 1 dată pe trimestru), prestatorul va desemna un reprezentant dintre angajații săi, pentru discuții cu utilizatorii, în vederea monitorizării modului de utilizare și de funcționare a aplicațiilor, a identificării unor funcționalități noi necesare, ș.a.m.d.;
- Prestatorul va pune la dispoziția beneficiarului o adresă de e-mail dedicată și un număr de telefon dedicat, pentru preluarea sesizărilor beneficiarului, în regim 24 / 7 / 365, beneficiarul putând transmite solicitări în orice moment; prestatorul va confirma primirea solicitărilor transmise de către beneficiar;
- Prestatorul va menține un registru al sesizărilor / incidentelor, accesibil beneficiarului în orice moment; în registru se vor menționa cel puțin următoarele: momentul (data/ora) depunerii sesizării sau constatării incidentului; măsurile luate în vederea rezolvării; momentul (data/ora) rezolvării; eventuale observații;
- Prestatorul va răspunde la sesizarea / solicitarea pe care o depune beneficiarul în aceeași zi, sau cel târziu în dimineața zilei lucrătoare următoare;
- Remedierea sesizării / solicitării beneficiarului (cel puțin printr-o soluție temporară) se va realiza cel târziu în ziua lucrătoare imediat următoare celei în care a fost depusă sesizarea / solicitarea; în cazul în care remedierea s-a realizat printr-o soluție temporară, remedierea definitivă se va realiza într-un termen (față de momentul depunerii sesizării / solicitării) de cel mult 3 zile lucrătoare; dacă acest termen nu poate fi îndeplinit (de exemplu, în cazul unor situații deosebite), prestatorul și beneficiarul pot conveni un calendar de remediere definitivă, în această din urmă situație termenul de remediere definitivă nu va fi mai mare de 7 zile lucrătoare;
- Pentru desfășurarea activităților prevăzute în caietul de sarcini, prestatorul va trebui să asigure o echipă de specialiști, după cum urmează:
  - Coordonator (sau manager) de echipă, cu minim 3 ani de experiență ca și manager de proiect;
  - Specialiști pentru acordarea suportului pentru platforma aplicativă – minim 3 persoane – cu studii superioare în domeniul IT, minim 3 ani de experiență în proiecte similare în care au îndeplinit sarcini similare celor din caietul de sarcini și cu competențe certificate de către producătorul platformei aplicative pentru dezvoltarea de aplicații;
  - La data depunerii ofertei prestatorul va face dovada că persoanele menționate mai sus sunt angajate cu normă întreagă, sunt înregistrate în registrul general de evidență a salariaților și vor fi disponibile pe întreaga durată a contractului; în cazul în care persoanele respective nu sunt angajați ai prestatorului la data depunerii ofertei, prestatorul va întreprinde demersurile necesare astfel încât în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de prestării de servicii să încheie contracte de muncă cu normă întreagă cu persoanele respective și să facă dovada înregistrării acestora în registrul general de evidență a salariaților;
- Orice modificare a echipei de specialiști se va face numai cu acordul scris al beneficiarului și cu respectarea condițiilor menționate în caietul de sarcini pentru poziția care a fost modificată (coordonator, specialiști suport);
- Prestatorul va deține certificări necesare pentru prestarea serviciilor din caietul de sarcini:
  - ISO 9001 (sau echivalent) – Sisteme de management al calității;
  - ISO 45001 (sau echivalent) – Sisteme de management al sănătății si securității în muncă;
  - ISO/CI 27001 (sau echivalent) – Sisteme de management al securității informației;
  - Se acceptă și situațiile în care ofertantul poate demonstra cu documente faptul că are implementate și funcționale politici și / sau regulamente interne care acoperă toate cerințelor din standardele pentru care nu deține certificarea solicitată prin caietul de sarcini;

<u>Asigurarea confidențialității datelor și accesului</u>

- Orice angajat al prestatorului, care are acces (inclusiv remote) la sistemele informatice ale beneficiarului va fi instruit cu privire la asigurarea confidențialității datelor și a accesului; persoanele menționate vor semna în mod individual angajamente de păstrare a confidențialității,

înaintea primei intervenții;

- În termen de 5 zile de la data semnării contractului de prestări de servicii, prestatorul va transmite achizitorului lista nominală a persoanelor autorizate să acceseze sistemele informatice ale beneficiarului, în vederea derulării contractului de prestări de servicii, precum și tipul de acces al fiecăreia dintre persoanele respective;
- Prestatorul va desemna un contact intern cu atribuții în domeniul GDPR, ale cărui date de identificare și de contact vor fi comunicate beneficiarului și DPO-ului acestuia la momentul semnării contractului; aceste date se actualizează și se comunică de fiecare dată când intervin modificări ale acestora;
- Orice intervenție remote (remote desktop, VPN, SSH) se va jurnaliza, evidențiidu-se informațiile următoare: data, ora start, ora de finalizare, identitatea persoanei, descrierea operațiunilor, modulul/serverul/baza de date accesate; Jurnalul (registrul) acestor accesări se transmite obligatoriu la fiecare recepție lunară, precum și la cererea beneficiarului;
- Prestatorul nu va subcontracta activități care implică acces la date cu caracter personal stocate pe echipamentele beneficiarului, fără acordul scris din partea beneficiarului, obținut în termen de maxim 10 de zile de la solicitarea prestatorului;
- Beneficiarul, eventual prin DPO-ul său, poate efectua audituri de conformitate, cu notificarea prealabilă de minimum 5 zile lucrătoare;
- Prestatorul asistă autoritatea contractantă, la solicitare și în termen de maximum 5 zile lucrătoare, cu toate informațiile tehnice necesare întocmirii răspunsului la cererile persoanelor vizate privind exercitarea drepturilor prevăzute de art. 15–22 din Regulamentul (UE) 2016/679: de acces, de rectificare, de ștergere („dreptul de a fi uitat"), de restricționare a prelucrării, de portabilitate a datelor și de opoziție, dacă aceste drepturi sunt relevante față de datele prelucrate, în contextul contractului de prestări de servicii.

Compartimentul Informatică
Coordonator activitate,
Mărtoiu Florian-Alexandru

.....

(denumire/oferte ofertant)

FORMULAR DE OFERTĂ

Către, **Municipiul Piteşti**

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului ..... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia să prestăm ***servicii de mentenanță, suport și asistență tehnică pentru portalul de servicii publice pentru cetățeni „ePortal" (eportal.primariapitesti.ro) și pentru componentele software „Arhivă electronică", „Acorduri de circulație" și „Sesizări Online - Harta incidentelor"***, pentru suma de ..... lei/lună, la care se adaugă TVA în valoare de ..... , prețul contractului de achiziție publică de servicii fiind de .....lei, la care se adaugă TVA, în valoare de.....

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem prestarea serviciilor cât mai curând posibil.

3. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de ..... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ..... (ziua/luna/anul) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data _____/_____/_____

.....,

(nume, prenume şi semnătură),

în calitate de ..... legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ..... (denumirea/numele operatorului economic)

CONTRACT DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ DE SERVICII

privind achiziția directă a serviciilor de mentenanță, suport și asistență tehnică pentru portalul de servicii publice pentru cetățeni „ePortal" (eportal.primariapitesti.ro) și pentru componentele software „Arhivă electronică", „Acorduri de circulație" și „Sesizări Online - Harta incidentelor"

Nr..... din data de .....

Prezentul contract de achiziţie publică de servicii, denumit in continuare "Contract", s-a încheiat având în vedere prevederile din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, denumită în continuare "Legea nr. 98/2016", precum şi orice alte prevederi legale emise în aplicarea acesteia, între:

MUNICIPIUL PITEȘTI, cu sediul în Pitești, strada Victoriei, nr. 24, telefon: 0372481812, fax: 0248/212166, cod de înregistrare fiscală 4317967, cont RO09TREZ24A510103200130X, deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, reprezentat prin domnul Cristian Gentea, în calitate de Primar și denumit în continuare „Autoritate contractantă", pe de o parte

și

....., cu sediul în ....., telefon ....., număr de înmatriculare ....., cod unic de înregistrare ....., cont nr. ....., deschis la ....., reprezentată prin domnul ....., în calitate de ..... și denumită în continuare „Contractant", pe de altă parte,

au convenit încheierea prezentului Contract.

1. Definiţii

În prezentul Contract, următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a) Autoritate contractantă şi Contractant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

b) Act adiţional - document prin care se modifică termenii şi condiţiile prezentului Contract de achiziţie publică de servicii, în condiţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

c) Cazul fortuit - eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs;

d) Conflict de interese - orice situaţie influenţând capacitatea Contractantului de a exprima o opinie profesională obiectivă şi imparţială sau care îl împiedică pe acesta, în orice moment, să acorde prioritate intereselor Autorităţii contractante, orice motiv în legătură cu posibile contracte în viitor sau în conflict cu alte angajamente, trecute sau prezente, ale Contractantului.

e) Contract - prezentul Contract de achiziţie publică de servicii care are ca obiect prestarea serviciilor de mentenanță, suport și asistență tehnică pentru portalul de servicii publice pentru cetățeni „ePortal" (eportal.primariapitesti.ro)și pentru componentele software „Arhivă electronică„Acorduri de circulație" și „Sesizări Online - Harta incidentelor"cu titlu oneros,

asimilat, potrivit Legii, actului administrativ, încheiat în scris, între Autoritatea contractantă şi contractant;
f) Despăgubire - suma, neprevăzută expres în Contract care este acordată de către instanţa de judecată ca despăgubire plătibilă Părţii prejudiciate în urma încălcării prevederilor Contractului de către cealaltă Parte;
g) Dispoziţie - document scris emis de Autoritatea contractantă în executarea Contractului şi cu respectarea prevederilor acestuia, în limitele Legii nr. 98/2016 şi a normelor de aplicare a acesteia;
h) Durata de valabilitate a Contractului - intervalul de timp în care prezentul Contract produce efecte,respectiv de la data intrării în vigoare a Contractului şi până la epuizarea convenţională, legală sau stabilită de instanţa de judecată a oricărui efect pe care îl produce. Durata contractului este egală cu durata de prestare a Serviciilor, dacă aceasta din urmă este neîntreruptă. Durata contractului este mai mare decât durata reală de prestarea a Serviciilor, dacă aceasta din urmă se întrerupe, din orice motiv, caz în care durata Contractului cuprinde şi intervalele de timp în care prestarea Serviciilor este suspendată sau prelungită. Durata de prestare a Serviciilor nu poate depăşi, ca termen, limita termenului la care expiră durata Contractului.
i) Contractul este considerat finalizat atunci când contractantul a realizat toate activităţile stabilite prin Contract, astfel cum este stabilit în Oferta sa.
j) Forţă majoră - eveniment independent de controlul Părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii Contractului şi care face imposibilă îndeplinirea obligaţiilor de către una dintre Părţi şi include calamităţi, greve, sau alte perturbări ale activităţii industriale, acţiuni ale unui inamic public, războaie, fie declarate sau nu, blocade, insurecţii, revolte, epidemii, alunecări de teren, cutremure, furtuni, trăsnete, inundaţii, deversări, turbulenţe civile, explozii şi orice alte evenimente similare imprevizibile, mai presus de controlul Părţilor şi care nu ar putea fi evitate prin luarea măsurilor corespunzătoare de diligenţă;
k) Întârziere - orice eşec al Contractantului sau al Autorităţii contractante de a executa orice obligaţii contractuale în termenul convenit;
l) Lege - normă, reglementare cu caracter obligatoriu şi care se referă la legislaţia română dar şi la Regulamente emise de CE şi, de asemenea, la obligaţiile care decurg din tratatele la care este parte statul român şi orice altă legislaţie secundară direct aplicabilă din dreptul comunitar sau din jurisprudenţa comunitară;
m) Mijloace electronice de comunicare în cadrul Contractului - echipamente electronice de procesare, inclusiv compresie digitală, şi stocare a datelor emise, transmise şi, respectiv, primite prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice şi utilizate inclusiv pentru transmiterea Rezultatelor obţinute în cadrul Contractului;
n) Ofertă - actul juridic prin care Contractantul şi-a manifestat voinţa de a se angaja, din punct de vedere juridic, în acest Contract de achiziţie publică de Servicii şi cuprinde Propunerea financiară şi Propunerea Tehnică;
o) Penalitate - suma de bani stabilită procentual în Contract ca fiind plătibilă de către una dintre Părţile contractante către cealaltă Parte în caz de neîndeplinire a obligaţiilor din Contract, în caz de neîndeplinire a unei părţi a Contractului sau de îndeplinire cu întârziere a obligaţiilor, astfel cum s-a stabilit prin Documentele Contractului;
p) Personal - persoanele desemnate de către Contractant;
q) Preţul Contractului - Preţul plătibil Contractantului de către Autoritatea contractantă, în baza şi în conformitate cu prevederile Contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate în Contract;
r) Proces-Verbal de Recepţie a Serviciilor - documentul prin care Autoritatea contractantă confirmă prestarea Serviciilor de către Contractant;
s) Termen - intervalul de timp în care Părţile trebuie să-şi îndeplinească obligaţiile, astfel cum este stabilit prin Contract, exprimat în zile, care începe să curgă de la începutul primei ore a primei zile a termenului şi se încheie la expirarea ultimei ore a ultimei zile a termenului; ziua în cursul căreia a avut loc un eveniment sau s-a realizat un act al Autorităţii contractante nu este luată în calculul termenului. Dacă ultima zi a unui termen exprimat altfel decât în ore este o zi de sărbătoare legală,

o duminică sau o sâmbătă, termenul se încheie la expirarea ultimei ore a următoarei zile lucrătoare;
ș) Zi - înseamnă zi calendaristică, în afara cazului în care se prevede expresă sunt zile lucrătoare.

2. Interpretare

În prezentul Contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural, şi invers, iar cuvintele la forma de gen masculin vor include forma de gen feminin, şi invers, acolo unde acest lucru este permis de context.

3. Obiectul Contractului

Obiectul prezentului Contract îl reprezintă prestarea de către Contractant a serviciilor de mentenanță, suport și asistență tehnică pentru portalul de servicii publice pentru cetățeni „ePortal" (eportal.primariapitesti.ro) și pentru componentele software „Arhivă electronică", „Acorduri de circulație" și „Sesizări Online - Harta incidentelor", denumite în continuare Servicii, în conformitate cu prevederile din prezentul Contract, cu Oferta, cu dispoziţiile legale, aprobările şi standardele tehnice, profesionale şi de calitate în vigoare.

4. Preţul Contractului

4.1. Autoritatea contractantă se obligă să plătească lunar Contractantului preţul de ..... lei, la care se adaugă TVA.
4.2. Prețul total convenit prin prezentul Contract de achiziţie publică a Serviciilor, este de ..... lei (12 luni x ..... lei/lună), la care se adaugă TVA.
4.3. Preţul Contractului este ferm.

5. Durata Contractului

Durata prezentului Contract începe de la data de 02.12.2026 şi se finalizează la data de 30.11.2027.

6. Documentele Contractului

Documentele Contractului sunt:
a) caietul de sarcini;
b) propunerea tehnică;
c) propunerea financiară.

7. Comunicarea între Părţi

7.1. Orice comunicare făcută de Părţi va fi redactată în scris şi depusă personal de Parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii documentului.
7.2. Comunicările între Părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
7.3. Orice document (dispoziţie, adresă, propunere, înregistrare, Proces-verbal de recepţie, notificare şi altele) întocmit în cadrul Contractului, este realizat şi transmis, în scris, într-o formă ce poate fi citită, reprodusă şi înregistrată.
7.4. Orice comunicare între Părţi trebuie să conţină precizări cu privire la elementele de identificare ale Contractului (titlul şi numărul de înregistrare).
7.5. Orice comunicare făcută de una dintre Părţi va fi considerată primită:
i. la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una dintre Părţi;

ii. la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire;

iii. la momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax sau e-mail (cu condiţia ca trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerate primită la prima oră a zilei lucrătoare următoare).

7.6. Părţile se declară de acord că nerespectarea de către o Parte a cerinţelor referitoare la modalitatea de comunicare stabilite în prezentul Contract poate să fie sancţionată de către cealaltă Parte cu inopozabilitatea respectivei comunicări.

7.7. În orice situaţie în care este necesară emiterea de notificări, înştiinţări, instrucţiuni sau alte forme de comunicare de către una dintre Părţi, dacă nu este specificat altfel, aceste comunicări vor fi redactate în limba Contractului şi nu vor fi reţinute sau întârziate în mod nejustificat.

7.8. Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte Părţi, decât în cazul în care a fost notificată în prealabil.

8. Începere, Întârzieri, Sistare

8.1. Contractantul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor începând cu data de 02.12.2026.

8.2. În cazul în care orice motive de întârziere, ce nu se datorează Contractantului, sau alte circumstanţe neobişnuite susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea Contractului de către Contractant, îndreptăţesc Contractantul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a Serviciilor, atunci Părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

9. Modificarea Contractului

9.1. Pe durata perioadei de valabilitate a Contractului Părţile au dreptul de a conveni modificarea şi/sau completarea clauzelor acestuia, cu acordul Părţilor, fără a afecta caracterul general al Contractului.

9.2. Partea care propune modificarea Contractului are obligaţia de a transmite celeilalte Părţi propunerea de modificare a Contractului cu respectarea clauzelor prevăzute la pct. 7 "Comunicarea între Părţi" cu cel puţin 5 zile înainte de data la care se consideră că modificarea ar trebui să producă efecte.

9.3. Modificarea va produce efecte doar dacă părţile au convenit asupra acestui aspect prin semnarea unui act adiţional. Acceptarea modificării poate rezulta şi din faptul executării acesteia de către ambele părţi.

9.4. Clauzele de modificare a contractului se pot referi, fără a se limita la:

i. Variaţii ale activităţilor din contract necesare în scopul îndeplinirii obiectului contractului;

ii. Necesitatea extinderii duratei de prestare a Serviciilor.

10. Confidenţialitatea informaţiilor şi protecţia datelor cu caracter personal

10.1. Contractantul declară că are cunoștintele necesare pentru a implementa măsuri tehnice şi organizatorice, astfel încât prelucrarea să se desfășoare în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și a legislației în vigoare, și se obligă ca la finalizarea contractului să deruleze o procedură de ștergere/distrugere a datelor cu caracter personal.

10.2. Contractantul va lua toate măsurile necesare astfel încât toți angajații săi implicați în derularea Contractului şi care au acces (inclusiv de la distanță) la sistemele informatice ale Autorității contractante să fie instruiți cu privire la asigurarea confidențialității datelor și a accesului.

Persoanele menționate vor semna în mod individual angajamente de păstrare a confidențialității, înaintea primei intervenții.

10.3. În termen de la data semnării Contractului, Contractantul va transmite Autorității contractante lista nominală a persoanelor autorizate să acceseze sistemele informatice ale Autorității contractante, în vederea derulării Contractului, precum și tipul de acces al fiecăreia dintre persoanele respective.

10.4. Contractantul va desemna un contact intern cu atribuții în domeniul protecției datelor cu caracter personal, ale cărui date de identificare și de contact vor fi comunicate Autorității Contractante. Aceste informații se vor actualiza de fiecare dată când intervin modificări ale acestora.

10.5. Orice intervenție de la distanță a Contractantului se va jurnaliza de către acesta, evidențiindu-se cel puțin data, ora de start, ora de finalizare, identitatea persoanei, descrierea operațiunilor, modulul/serverul/baza de date accesate. Jurnalul acestor accesări se transmite de către Contractant obligatoriu, odată cu raportul de activitate lunară, precum și la solicitarea Autorității contractante.

10.6. Contractantul nu va subcontracta activități care implică acces la date cu caracter personal stocate pe echipamentele Autorității contractante fără acordul scris din partea Autorității contractante obținut în termen de maxim 10 zile de la solicitarea transmisă de către Contractant.

10.7. Autoritatea contractantă, eventual prin propriul responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, poate efectua audituri de conformitate, cu notificarea prealabilă a Contractantului de minimum 5 zile lucrătoare.

10.8. Contractantul asistă Autoritatea contractantă, la solicitare și în termen de maximum 5 zile lucrătoare, cu toate informațiile tehnice necesare întocmirii răspunsului la cererile persoanelor vizate privind exercitatea drepturilor prevăzute de art. 15-22 din Regulamentul (UE) 2016/679: de acces, de rectificare, de ștergere ("dreptul de a fi uitat"), de restricționare a prelucrării, de portabilitate a datelor și de opoziție, dacă aceste drepturi sunt relevante față de datele prelucrate, în contextul Contractului.

10.9. Contractantul declară că se obligă să notifice Primăria Municipiului Pitești, fără întârziere, imediat după ce a aflat de încălcarea securității datelor cu caracter personal.

10.10. Contractantul va considera toate documentele și informațiile care îi sunt puse la dispoziție în vederea încheierii și executării Contractului drept strict confidențiale.

10.11. Obligația de confidențialitate nu se aplică în cazul solicitărilor legale privind divulgarea unor informații venite, în format oficial, din partea anumitor autorități publice conform prevederilor legale aplicabile.

10.12. La finalul contractului, Contractantul va realiza și următoarele:

a) va returna Autorității contractante, într-un format standard exportabil, toate datele cu caracter personal stocate pe propriile echipamente;

b) va șterge definitiv și irecuperabil, de pe propriile echipamente, inclusiv din eventuale back-up-uri, toate copiile datelor cu caracter personal provenind de la Autoritatea contractantă.

11. Obligațiile principale ale Autorității contractante

11.1. Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului.

11.2. Autoritatea Contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului.

11.3. Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

11.4. Autoritatea contractantă va organiza recepția serviciilor prestate, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea din partea Contractantului a Raportului de activitate și a celorlalte documente aferente activităților/perioadei pentru care se solicită plata, întocmind în acest sens un proces-verbal, care va fi transmis și Contractantului. Dacă, cu ocazia întocmirii procesului-verbal de recepție, Autoritatea Contractantă constată existența unor neconformități cu privire la activitățile aferente perioadei pentru care se solicită plata, Autoritatea contractantă va comunica

Contractantului constatările respective, în termen de maxim 3 zile lucrătoare, astfel încât acesta din urmă să poată efectua activitățile de remediere necesare.

11.5. În cazul în care Contractantul a efectuat activitățile de remediere a problemelor constatate într-un proces verbal de recepție, Autoritatea Contractantă va organiza o nouă recepție a activităților prestate, într-un termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea din partea Contractantului a noului Raport de activitate. În aceste situații, recepția activităților prestate se va efectua pentru totalitatea activităților prestate în perioada pentru care se solicită plata, nu numai a activităților efectuate pentru remedierea problemelor constatate în procesul-verbal de recepție întocmit inițial.

11.6. Autoritatea contractantă se obligă să plătească Prețul Contractului către Contractant, în termen de maximum 30 de zile de la primirea facturii, în condițiile stabilite prin Contract.

12. Obligațiile principale ale Contractantului

12.1. Contractantul se obligă să presteze servicii de mentenanță, suport și asistență tehnică pentru portalul de servicii publice pentru cetățeni „ePortal" (eportal.primariapitesti.ro)și pentru componentele software „Arhivă electronică",„Acorduri de circulație" și „Sesizări Online - Harta incidentelor", în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat contractul.

12.2. Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

12.3. Părțile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului.

12.4. Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, toate resursele necesare (suport tehnic; consultanță; resurse umane, hardware, software, ș.a.; etc.) pentru îndeplinirea în mod rapid, eficient și complet a obligațiilor asumate prin Contract.

12.5. Contractantul va întocmi Raportul de activitate și celelalte documente, aferente activităților/perioadei pentru care se solicită plata și le va transmite Autorității contractante, în vederea efectuării recepției.

12.6. Dacă, așa cum rezultă din procesul verbal de recepție menționat la 11.4., activitățile prestate, aferente perioadei pentru care se solicită plata, nu sunt conforme cu prevederile documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia a fost adjudecat contractul, Contractantul va proceda la remedierea problemelor semnalate în procesul verbal de recepție menționat la 11.4., urmând ca, după remedierea problemelor respective să întocmească un nou raport de activitate și să îl transmită Autorității Contractante, împreună cu noile documente justificative, astfel încât Autoritatea contractantă să poată proceda la efectuarea unei noi recepții a activităților prestate și întocmirea unui nou proces-verbal de recepție. Autoritatea Contractantă va proceda la recepția activităților în întregime, aferente perioadei pentru care se solicită plata, nu numai a celor care fuseseră anterior constatate ca fiind neconforme.

13. Conflictul de interese

13.1. Contractantul va lua toate măsurile necesare pentru a preveni ori stopa orice situație care ar putea compromite derularea obiectivă și imparțială a Contractului. Conflictele de interese pot apărea în mod special, ca rezultat al intereselor economice, afinităților politice ori de naționalitate, legăturilor de rudenie ori afinitate sau al oricăror alte legături ori interese comune. Orice conflict de interese apărut în timpul derulării Contractului trebuie notificat în scris Autorității contractante, fără întârziere.

13.2. Contractantul se va asigura că Personalul său nu se află într-o situație care ar putea genera un conflict de interese. Contractantul va înlocui, imediat și fără vreo compensație din partea Autorității contractante, orice membru al Personalului său, care se regăsește într-o astfel de situație

(ex.: înlocuire, încetare, aprobare, deplasare/delegare, orar/program), cu o altă persoană ce îndeplineşte condiţiile minime stabilite prin prezentul Contract.

13.3. Contractantul are obligaţia de a respecta prevederile legale în domeniul achiziţiilor publice cu privire la evitarea conflictului de interese.

14. Obligaţii privind daunele şi penalităţile de întârziere

14.1. Contractantul se obligă să despăgubească Autoritatea contractantă în limita prejudiciului creat,împotriva oricăror:

i. reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile folosite pentru sau în legătură cu Serviciile prestate, şi/sau

ii. daune, despăgubiri, penalităţi, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente eventualelor încălcări ale dreptului de proprietate intelectuală, precum şi ale obligaţiilor sale conform prevederilor Contractului.

14.2. Contractantul va despăgubi Autoritatea contractantă în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

i. despăgubirile să se refere exclusiv la daunele suferite de către Autoritatea contractantă ca urmare a culpei Contractantului;

ii. Autoritatea contractantă a notificat Contractantul despre primirea unei notificări/cereri cu privire la incidenţa oricăreia dintre situaţiile prevăzute mai sus;

iii. valoarea despăgubirilor a fost stabilită prin titluri executorii emise conform prevederilor legale/hotărâri judecătoreşti definitive, după caz.

14.3. În cazul în care Contractantul nu îşi îndeplineşte la termen obligaţiile asumate prin contract sau le îndeplineşte necorespunzător, Autoritatea contractantă are dreptul de a percepe dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin. 2^1 din O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, cu modificările şi completările ulterioare. Dobânda se aplică la valoarea serviciilor neprestate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de valoarea contractului.

14.4. Răspunderea Contractantului nu operează în următoarele situaţii:

a) datele/informaţiile/documentele necesare pentru îndeplinirea Contractului nu sunt puse la dispoziţia Contractantului sau sunt puse la dispoziţie cu întârziere;

b) neexecutarea sau executarea în mod necorespunzător a obligaţiilor ce revin Contractantului se datorează culpei Autorităţii contractante;

c) Contractantul se află în imposibilitatea fortuită de executare a obligaţilor contractuale imputate.

14.5. În cazul în care Autoritatea contractantă, din vina sa exclusivă, nu îşi îndeplineşte obligaţia de plată a facturii în termenul prevăzut la pct. 15.4, Contractantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare, aplicată la valoarea plăţii neefectuate, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiile de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante, dar nu mai mult decât valoarea plăţii neefectuate, care curge de la expirarea termenului de plată.

14.6. Penalităţile de întârziere datorate curg de drept din data scadenţei obligaţiilor asumate conform prezentului contract.

15. Facturare şi plăţi în cadrul Contractului

15.1. Plăţile care urmează a fi realizate în cadrul contractului se vor face numai după emiterea facturii.

15.2. Contractantul transmite Autorităţii contractante, până la data de 5 ale fiecărei luni, factura cuprinzând contravaloarea serviciilor prestate în luna anterioară.

15.3. Plata contravalorii Serviciilor Prestate se face prin virament bancar, în baza procesului verbal de recepție conformă și a facturii, emisă de către Contractant pentru suma la care este îndreptățit conform prevederilor contractuale, direct în contul Contractantului indicat pe factură.
15.4. Termenul de plată este de maxim 30 de zile de la primirea facturii la sediul Autorității contractante în condițiile stabilite. Dacă serviciile prestate, aferente perioadei pentru care s-a emis factura, sunt neconforme, așa cum rezultă din precesul verbal de recepție întocmit de către Autoritatea contractantă, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă până la momentul la care serviciile prestate sunt aduse de către Contractant la nivelul de conformitate corespunzător.
15.5. Moneda utilizată în cadrul prezentului Contract: LEU
15.6. Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare.
15.7. Dacă factura are elemente greșite și/sau greșeli de calcul identificate de Autoritatea Contractantă, și sunt necesare revizuiri, clarificări suplimentare sau alte documente suport din partea Contractantului, termenul de 30 de zile pentru plata facturii se suspendă. Repunerea în termen se face de la momentul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond ale facturii.
15.8. Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, aferent acestora. Sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la încasare până la constatarea lor), vor fi stabilite în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate de lege.
15.9. Solicitările de plată către terți pot fi onorate numai după operarea unei cesiuni de drepturi/obligații ale Contractantului către terți, cu respectarea clauzelor prezentului Contract.

16. Suspendarea Contractului
16.1. În situații temeinic justificate, părțile pot conveni suspendarea executării Contractului.
16.2. În cazul suspendării/sistării temporare a prestării Serviciilor, durata Contractului se va prelungi automat cu perioada suspendării/sistării.

17. Forța majoră
17.1. Forța majoră și cazul fortuit exonerează de răspundere Părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile art. 1.351 din Codul civil.
17.2. Forța majoră și cazul fortuit trebuie dovedite.
17.3. Partea care invocă forța majoră sau cazul fortuit are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte părți, în scris, de îndată ce s-a produs evenimentul.
17.4. Partea care a invocat forța majoră sau cazul fortuit are obligația să aducă la cunoștința celeilalte părți încetarea cauzei acesteia de îndată ce evenimentul a luat sfârșit.
17.5. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicial drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
17.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 15 zile, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

18. Încetarea Contractului
18.1. Prezentul Contract încetează de drept prin ajungere la termen, prin acordul părților sau la momentul la care toate obligațiile stabilite în sarcina părților au fost executate.
18.2. În cazul încetării contractului prin acordul părților, partea solicitantă va transmite o notificare, în acest sens, celeilalte părți, care va formula un răspuns în termen de maxim 5 zile de la primirea notificării.

18.3. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a rezilia Contractul, fără însă a fi afectat dreptul Părţilor de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, dacă:

i. Contractantul nu se conformează, în perioada de timp, conform notificării emise de către Autoritatea contractantă, prin care i se solicită executarea obligaţiilor care decurg din prezentul Contract;

ii. Contractantul cesionează drepturile şi obligaţiile sale fără acordul scris al Autorităţii contractante;

iii. Are loc orice modificare organizaţională care implică o schimbare cu privire la personalitatea juridică, natura sau controlul Contractantului, cu excepţia situaţiei în care asemenea modificări sunt realizate prin Act Adiţional la prezentul Contract, cu respectarea dispoziţiilor legale;

iv. Devin incidente oricare alte incapacităţi legale care să împiedice executarea Contractului;

v. Printr-un act normativ se modifică interesul public al Autorităţii contractante în legătură cu care se prestează Serviciile care fac obiectul Contractului;

vi. Împotriva Contractantului se deschide procedura falimentului;

18.4. Contractantul poate rezilia Contractul fără însă a fi afectat dreptul Părţilor de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, în cazul în care:

i. Autoritatea contractantă a comis erori esenţiale sau nereguli în legătură cu executare Contractului, ce au provocat o vătămare Contractantului.

ii. Autoritatea contractantă nu îşi îndeplineşte obligaţiile de plată, în condiţiile stabilite prin prezentul Contract.

18.5. Rezilierea Contractului în condiţiile pct. 18.3 şi pct. 18.4 intervine cu efecte depline, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi prealabile şi fără a mai fi necesară intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti şi/sau arbitrale.

18.6. Prevederile prezentului Contract în materia rezilierii Contractului se completează cu prevederile în materie ale Codului Civil în vigoare.

18.7. În situaţia rezilierii totale/parţiale din cauza neexecutării/executării parţiale de către Contractant a obligaţiilor contractuale, acesta va datora Autorităţii contractante daune-interese cu titlu de clauză penală în cuantum egal cu valoarea obligaţiilor contractuale neexecutate.

18.8. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a denunţa unilateral contractul de achiziţie publică de servicii, în cel mult 15 zile de la apariţia unor circumstanţe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, cu condiţia notificării Contractantului cu cel puţin 3 zile înainte de momentul denunţării.

19. Insolvenţă şi faliment

19.1. În cazul deschiderii unei proceduri generate de insolvenţă împotriva Contractantului, acesta are obligaţia de a notifica Autoritatea contractantă în termen de 3 (trei) zile de la deschiderea procedurii.

19.2. Contractantul, are obligaţia de a prezenta Autorităţii contractante, în termen de 30 (treizeci) de zile de la notificare, o analiză detaliată referitoare la incidenţa deschiderii procedurii generale de insolvenţă asupra Contractului şi de a propune măsuri acţionând ca un Contractant diligent.

19.3. În cazul în care Contractantul intră în stare de faliment, în proces de lichidare sau se află într-o situaţie care produce efecte similar, Contractantul este obligat să acţioneze în acelaşi fel cum este stipulat la clauzele 19.1 şi 19.2 din prezentul Contract.

19.4. Nicio astfel de măsură propusă conform celor stipulate la clauzele 19.1 şi 19.2 din prezentul Contract, nu poate fi aplicată, dacă nu este acceptată, în scris, de Autoritatea contractantă.

20. Limba Contractului

Limba prezentului Contract şi a tuturor comunicărilor scrise va fi limba oficială a Statului Român, respectiv limba română.

21. Legea aplicabilă

Legea aplicabilă prezentului Contract, este legea română. Contractul urmând a fi interpretat potrivit acestei legi.

22. Soluţionarea eventualelor divergenţe şi a litigiilor

22.1. Părţile vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe şi negociere amiabilă, orice neînţelegere sau dispute/divergenţe care se poate/pot ivi între ele în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.

22.2. Dacă disputa nu a fost astfel soluţionată şi Părţile au, în continuare, opinii divergente în legătură cu sau în îndeplinirea Contractului, acestea trebuie să se notifice reciproc şi în scris, în privinţa poziţiei lor asupra aspectului în dispută precum şi cu privire la a soluţia pe care o întrevăd pentru rezolvarea ei.

22.3. Dacă încercarea de soluţionare pe cale amiabilă eşuează sau dacă una dintre Părţi nu răspunde în termen 10 zile lucrătoare la solicitare, oricare din Părţi are dreptul de a se adresa instanţelor de judecată competente.

Drept pentru care, Părţile au încheiat prezentul Contract azi, ..., în 2 exemplare.

AUTORITATE CONTRACTANTĂ **CONTRACTANT**